

M M X X V I . D O C E P R I N C I P I O S

El Príncipe *fiscal*

Doce lecciones de Maquiavelo para sobrevivir a
un procedimiento tributario.



I

Cura la tisis antes de verla

MAQUIAVELO

Los males del Estado son como la tisis: fáciles de curar mientras no se ven, imposibles cuando cualquiera los reconoce. Y la guerra no se evita aplazándola; el aplazamiento beneficia siempre al adversario.

TRADUCCIÓN

Cuando el Constitucional anuló el cálculo de la plusvalía municipal, limitó los efectos de su propia sentencia: quedaron fuera de revisión las liquidaciones no impugnadas y las autoliquidaciones cuya rectificación no se hubiera pedido a esa fecha. El Supremo confirmó después que la fecha determinante es la del dictado, no la de publicación en el BOE. Quien había discutido, cobró. Quien esperó a que el criterio se aclarase, no.

INSPECCIÓN

El actuario no necesita que usted no tenga razón. Le basta con que la tenga fuera de plazo.

«En derecho tributario, esperar también es una decisión. Y casi siempre la toma el contrario.»

II

El nombre no gobierna

MAQUIAVELO

Hay que ser zorra para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Los hombres juzgan por los ojos: todos ven lo que pareces, pocos saben quién eres.

TRADUCCIÓN

La ley obliga a calificar los hechos conforme a su verdadera naturaleza jurídica, prescindiendo de la forma y de la denominación que las partes hayan elegido. Una sociedad sin medios que factura lo que hace su socio, un préstamo que nadie devuelve ni reclama, un arrendamiento con un empleado que no está a jornada completa: la etiqueta no altera el tratamiento. Y cuando la calificación deriva en simulación, se abre además la puerta a la sanción.

INSPECCIÓN

La primera pregunta de una comprobación no es cómo se llama la operación, sino qué hizo cada parte y con qué medios.

«Hacienda no lee la carátula del contrato. Lee lo que ocurrió.»

III

No hay línea: hay zona

MAQUIAVELO

Prefiere describir la verdad efectiva de las cosas antes que imaginarlas: los principados soñados en la fantasía arruinan a quien pretende gobernar con ellos.

TRADUCCIÓN

La economía de opción es legítima: nadie está obligado a elegir la alternativa más gravosa. El conflicto en la aplicación de la norma exige algo más: actos notoriamente artificiosos y sin efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Entre una cosa y otra no hay una línea nítida, hay una franja, y esa franja se estrecha cada vez que se publica un criterio administrativo. Desde 2015, además, reincidir en una estructura ya declarada en conflicto tiene consecuencias sancionadoras.

INSPECCIÓN

El actuario no discute si la estructura es legal. Discute si es artificiosa y si ya existía criterio publicado sobre ella.

«La economía de opción no es un territorio. Es una frontera. Y las fronteras se mueven.»

IV

Recorre el terreno en paz

MAQUIAVELO

Filopémeno preguntaba a sus amigos, en tiempo de paz, de quién sería la ventaja si el enemigo ocupase aquella colina. El príncipe prudente emplea la calma en conocer el terreno de la guerra.

TRADUCCIÓN

Quien pretende un beneficio fiscal debe probar los hechos que lo sostienen. En la exención de empresa familiar no basta el porcentaje de participación: hay que acreditar el ejercicio efectivo de funciones de dirección y que la retribución percibida por ellas supera la mitad de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Eso se demuestra con actas, contratos, nóminas y organigramas del propio ejercicio. Lo que no exista entonces no existirá el día que lo pidan.

INSPECCIÓN

El requisito porcentual se comprueba en diez minutos. Las funciones directivas se acreditan con años de rastro documental, o no se acreditan.

«La prueba de una exención se escribe años antes de que a alguien se le ocurra pedirla.»

V

No uses armadura prestada

MAQUIAVELO

David rechazó la armadura de Saúl porque le quitaba libertad de movimientos y salió al campo con su honda. Las armas ajenas o te arruinan, o huyen de ti, o te asfixian.

TRADUCCIÓN

Los datos fiscales que ofrece la Administración proceden de declaraciones informativas de terceros. La ley los presume ciertos, pero obliga a contrastarlos cuando el contribuyente alega que son inexactos: la presunción se rompe alegando y probando, no protestando. Al mismo tiempo, esos datos no acreditan lo que a usted le conviene —gastos, valores de adquisición, afectación de elementos—, sencillamente porque nadie los ha comunicado.

INSPECCIÓN

Si el único soporte de una partida es que venía en el borrador, el primer asalto está perdido antes de empezar.

«Los datos fiscales son de Hacienda. Su prueba tiene que ser suya.»

VI

Aporta de una vez

MAQUIAVELO

Las ofensas conviene hacerlas todas de golpe, porque hieren menos si no se repiten; los beneficios, en cambio, poco a poco, que así se saborean mejor.

TRADUCCIÓN

El Supremo admite que se aporten en vía de revisión pruebas no presentadas ante gestión o inspección: el procedimiento tributario no es un juego preclusivo. Pero ese criterio tiene un límite expreso, la conducta abusiva o maliciosa, y ese límite se aprecia leyendo el expediente completo. La documentación entregada por partes, cada vez que aprieta un requerimiento, deja un rastro cronológico que se interpreta como construcción, no como diligencia.

INSPECCIÓN

Tres aportaciones parciales sucesivas convencen menos que una sola completa, aunque el contenido final sea idéntico.

«La prueba goteada no convence: se lee como un guion que se está escribiendo sobre la marcha.»

VII

Sancionar no es liquidar

MAQUIAVELO

El príncipe puede permitirse fama de severo, pero cada castigo debe apoyarse en causa notoria para todos. El rigor sin causa expresada no produce obediencia: produce odio.

TRADUCCIÓN

La regularización y la sanción son dos juicios distintos. El primero pregunta si la deuda estaba bien calculada; el segundo, si hubo culpa. La doctrina es constante: la culpabilidad debe motivarse de forma individualizada, no cabe deducirla del simple resultado de la regularización, ni presumirla porque la norma sea clara, ni construirla descartando que exista interpretación razonable. Un acuerdo que copia los hechos de la liquidación y añade esa fórmula no está motivado.

INSPECCIÓN

El punto débil de un expediente sancionador casi nunca es el hecho. Es el párrafo de la culpabilidad, y suele ocupar cinco líneas.

«Que la liquidación sea correcta no convierte al contribuyente en culpable. Son dos expedientes, no uno.»

VIII

El tiempo es expediente

MAQUIAVELO

La fortuna es un río que arrasa cuando se desborda, pero admite diques levantados en los días de calma. Solo es omnipotente allí donde nadie organizó una fuerza capaz de resistirla.

TRADUCCIÓN

El procedimiento inspector tiene un plazo máximo de duración. Superarlo no produce caducidad, pero sí consecuencias severas: las actuaciones dejan de interrumpir la prescripción y decaen los intereses de demora correspondientes al exceso. A ello se suman los plazos de resolución, las reglas de prescripción y la facultad de comprobar ejercicios prescritos cuando proyectan efectos sobre otros aún vivos. El calendario no es un formalismo.

INSPECCIÓN

Antes de discutir la cuota, cuente los días. A veces el mejor argumento del recurso no está en la ley sustantiva.

«El primer argumento de un recurso no siempre está en la ley. A veces está en el calendario.»

IX

Toda fortaleza cambia de bando

MAQUIAVELO

Las fortalezas sirven o no según los tiempos; unos príncipes las levantan y otros las derriban con el mismo propósito. No conozco mejor fortaleza que el afecto de los pueblos.

TRADUCCIÓN

Durante años la mejor defensa frente a una comprobación de valores fue exigir motivación individualizada. Con el valor de referencia esa muralla cambió de bando: la ley lo convierte en base imponible de transmisiones y sucesiones, y quien discrepa debe impugnarlo y probar. El Constitucional avaló el sistema en 2026 precisamente porque permite contradecirlo, lo que traslada el debate al inmueble concreto y a la calidad del informe pericial. El precio escriturado, por sí solo, no basta.

INSPECCIÓN

La pregunta ya no es si el perito visitó el inmueble. Es si usted tiene tasación, informe técnico y fotografías del estado real.

«Cuando la ley cambia de sitio la carga de la prueba, la mejor defensa deja de ser jurídica y pasa a ser documental.»

X

Huye de los aduladores

MAQUIAVELO

Las cortes se llenan de aduladores porque los hombres se complacen en sus propias cosas. El remedio es elegir pocos consejeros sabios, darles libertad para decir la verdad y decidir después uno mismo.

TRADUCCIÓN

La exoneración por interpretación razonable exige exactamente eso: una interpretación, expresada y defendible. El silencio cómodo no exonera a nadie. Y quien colabora activamente en la comisión de una infracción puede responder solidariamente de la deuda: el asesor no queda fuera del expediente por el hecho de no firmar la declaración. Un dictamen que se limita a bendecir lo ya decidido no protege al cliente, y tampoco protege a quien lo emite.

INSPECCIÓN

Cuando una estructura se desmonta, la inspección pregunta quién la diseñó. La respuesta suele estar en el propio expediente del cliente.

«Un dictamen que solo confirma lo que el cliente ya había decidido no es un dictamen. Es una factura con membrete.»

XI

La neutralidad no es refugio

MAQUIAVELO

Ante dos poderes en conflicto, el neutral acaba siendo presa del vencedor sin que nadie le deba nada. Siempre aconseja la neutralidad quien no es tu amigo.

TRADUCCIÓN

No consultar, no documentar y esperar acontecimientos también es una posición. Conviene además saber qué se compra con una consulta vinculante: obliga a los órganos de aplicación mientras no cambien la norma o la jurisprudencia, ampara a terceros solo cuando existe identidad de hechos y circunstancias, y no vincula a los tribunales. Su eficacia depende por completo de cómo se describieron los hechos. Si se maquillaron, la contestación deja de proteger.

INSPECCIÓN

Una consulta favorable con los hechos mal descritos no es un escudo: es una confesión ordenada y firmada.

«Una consulta vinculante no le protege de los hechos. Le protege de los suyos, si los contó bien.»

XII

La liberalidad arruina

MAQUIAVELO

Quien busca fama de liberal gasta sin medida y acaba exprimiendo a sus súbditos con tributos. Mejor cargar con fama de tacaño que con las consecuencias de la otra.

TRADUCCIÓN

El régimen de recargos por presentación extemporánea sin requerimiento previo es creciente: sube mes a mes durante el primer año y da un salto cuando se superan los doce meses, momento en el que además se devengan intereses de demora. Regularizar antes de que llegue el requerimiento sigue siendo mucho más barato, porque evita el terreno de las sanciones. El coste de una posición agresiva nunca es solo la cuota.

INSPECCIÓN

Lo que el cliente recuerda no es el consejo que le ahorró en enero. Es la carta que recibió en diciembre.

«Fama de barato hoy; recargo mañana. La liberalidad fiscal se paga siempre con dinero ajeno, hasta que deja de serlo.»



Ninguna de estas doce ideas enseña a engañar a Hacienda. Todas explican cómo se pierde un expediente antes de que empiece.

Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial y revisado por un profesional en ejercicio.